

국방논단

제1985호(24-12) 2024년 4월 5일

발행처 한국국방연구원

발행인 탁성한

편집인 이재욱

중대재해처벌법과 군 특수성

김미희 | 한국국방연구원 국방인력연구센터
mihee@kida.re.kr

「산업안전보건법」에서는 안전관리체제 규정과 관련한 일부 조항(제2장 제1절 및 제2절, 제3장)에 있어 국방행정 업종에 해당하는 군은 예외대상으로 분류하였다. 하지만 2022년 1월 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」의 시행에 따라, 산업계는 물론 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 분야에서도 예외 없이 안전보건관리체제의 구축 등 구성원들의 안전·보건 확보를 위한 노력이 요구되고 있다. 그러나 일선 산업현장과 달리 군에서는 군사작전 및 교육훈련 등의 임무를 수행하는 데 있어서도 현행법을 적용하게 된다면 적극적인 임무 수행이 위축될 우려가 있을 뿐 아니라 원활한 군 작전 수행이 제한될 것이다. 이에 본고에서는 산업현장과 다른 군 특수성을 논의하였다. 또한, 해외사례를 통해 각국의 산업안전보건 관련 법령에서는 어떻게 군 특수성을 반영하고 있는지 살펴보고, 군 특수성을 반영하는 현행법의 개정 필요성을 논의하였다. 구체적인 입법적 개선방안으로 첫째, 군사활동을 기준으로 예외 조항을 마련해야 한다. 특수직 공무원인 직업군이든 병역의 의무를 이행하는 현역병이든 신분에 관계 없이 군사활동에 대한 법 적용 예외 조항 마련을 통해 군의 적극적인 임무 수행을 장려해야 할 것이다. 둘째, 중대재해처벌법의 입법 취지를 고려하여 별도의 법에서 군인 및 군내 구성원들의 안전 보장을 위한 법 조항 신설할 필요가 있다. 군사활동에 대해 법 적용 예외 조항이 신설될지라도 군은 군사활동을 수행하는 자들의 안전 및 건강 보호에 대한 의무를 규정할 필요가 있다. 따라서, 구체적인 내용은 「군인의 지위 및 복무에 관한 기본법」에서 별도로 정할 것을 제안한다.

2022년 1월 시행된 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(이하 “중대재해처벌법”)에 따라, 산업계는 물론 공공분야에서도 구성원의 안전·보건 확보에 대한 관심이 증가하고 있다. 「산업안전보건법」(이하 “산업안전보건법”)에서는 공공행정, 국방 및 사회보장 행정에 해당되는 경우, 제2장 제1절 안전보건관리체계, 제2절 안전보건관리규정, 제3장 안전보건 교육과 관련된 내용은 적용 예외 규정을 두고 있다. 그러나 중대재해처벌법 시행 이후에는 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 분야에서도 예외 없이 모든 구성원의 안전과 건강을 확보하기 위해 안전보건관리체계 구축이 요구되고 있다.

「중대재해처벌법」은 산업안전보건법의 한계와 산업현장에서의 위험의 외주화 이슈, 그리고 산업재해뿐 아니라 시민재해로 인한 사회적 문제들을 입법 배경으로 하고 있으며, 사업주와 경영책임자, 그리고 법인 등을 처벌함으로써 근로자와 시민을 포함한 모든 종사자의 안전권을 확보하고, 기업의 조직문화나 안전관리 시스템 미비로 인하여 일어나는 중대재해 사고를 사전에 방지하는 것으로 입법 목적으로 하고 있다. 입법 과정을 살펴보면, 2017년 4월 노회찬 의원을 포함한 16인의 의원들이 「재해에 대한 기업 및 정부 책임자 처벌에 관한 특별법안」을 처음으로 발의하였다. 이후, 유사한 내용의 법안이 여섯 차례 추가로 발의되었다. 노동계와 시민단체의 지속적인 청원을 통해 2020년 12월, 정부는 「중대재해 기업 및 경영책임자 등의 처벌법안」을 국회에 제출하였다. 이후, 법제사법소위원회에서 여섯 차례 심의를 마친 후 본 회의를 통과하였고, 2021년 1월 26일에 공포되어 계도기간을 거친 후, 2022년 1월 27일부터 전면 시행되었다. 입법 과정에서 주요쟁점은 공무원 처벌규정 존치 여부, 5인 미만 사업장 제외 여부, 안전보건 확보의무 구체화 방안, 인과관계 추정 여부, 중대시민재해의 적용 범위 등이었다. 하지만 입법 과정에서 군의 특수성과 관련한 논의는 제한된 채 각 군은 중앙행정기관으로 포함되어 다뤄졌다.

「산업안전보건법」의 일부 조항에서 국방행정 업종이 예외대상에 포함되었던 것과는 달리, 현재 중대재해처벌법은 5인 미만 사업장을 제외한 모든 분야에 예외 없이 전면 적용되고 있으며, 이는 군 조직에서도 마찬가지로 적용된다. 그러나 군에서는 군사작전, 교육 및 훈련 등의 특수 임무 수행에 있어 현행법의 적용이 임무 수행의 위축을 가져오고, 군 작전의 원활한 수행을 제한할 우려가 있다. 이에 본고에서는 산업현장과 다른 군의 특수성에 대하여 논의하고, 해외사례를 통해 각국의 산업안전보건 관련 법령에서는 군 특수성을 어떻게 반영하고 있는지 검토하고자 한다.

군 특수성

일반 산업현장과 군 조직에서 발생하는 재해 및 안전사고의 차이점을 업무 및 책임 범위, 교육 훈련, 시설 환경 측면으로 나누어 구분할 수 있다. 첫째, 군이 임무를 수행하는 현장은 범위가 넓고, 이동하는 특징을 가지며 이에 따른 책임 범위가 넓다. 산업현장에서는 사업장 내에서 발생한 재해에 한정, 의무이행 여부를 근거로 「산업안전보건법」 또는 「중대재해처벌법」에 따라 실무 담당자, 사업주와 경영책임자의 책임을 묻는다. 산업현장은 업무를 수행하는 장소를 특정할 수 있다. 하지만 군에서는 임무를 수행하는 장소가 제한되지 않으며, 군은 군사시설 내뿐 아니라 군사시설 밖에서 일어나는 사고에 대해서도 군 내부에서 책임을 지고 사고를 예방한다는 점에서 차이가 있다. 또한, 부대(기관)라는 특정 장소에서 작전 지역이라는 지리적으로 넓은 범위로 움직이며 작전 및 훈련을 수행하기 때문에 예측 불가능하고, 통제할 수 없는 위험요소들이 존재한다. 따라서, 실제 업무를 수행하는 장소를 명확히 특정할 수 없기에 관련 법령을 적용하기 모호하다. 즉, 산업현장에서의 업무 특성과 비교하여 군의 임무는 장소를 이동하는 특징을 가지며, 동시에 위험성이 높은 돌발상황을 마주할 가능성이 크다는 점에서 차이가 있다.

둘째, 군은 무력 사용이 가능하고, 미래에 발생 가능한 상황에 대비하기 위해 평소 작전 및 교육 훈련을 한다는 점이다. 군 본연의 임무는 국가방어로 국가의 주권과 영토를 보호하며, 실제 전쟁 발생 시, 장병들은 직접 전투에 참여하게 되어 생명을 위협받을 수 있는 무기, 폭발, 지뢰 등 통제 불가능한 다양한 위급상황을 마주하게 된다. 이를 위해 군은 평소에 실재를 가정한 체계적이고 강도 높은 교육훈련을 실시한다. 이 과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 대비하기 위해 「국방교육훈련 훈령」에서 안전관리 규정을 두고 있다. 하지만 작전 및 교육훈련은 적절하게 계획되고 관리됨에도 불구하고 여전히 사고나 부상 가능성이 존재한다는 특징이 일반 산업현장에서 수행하는 업무와 구분된다.

마지막으로, 군이 임무를 수행하는 데 사용하는 도구 및 시설 환경이 특수하다. 민간 산업현장에서 사용되는 도구와 달리 군에서 임무 수행 시 사용하는 이동성 도구(예, 무기, 특수장비 등)는 위험도가 높고, 오작동 시 피해가 크기 때문에 각 군에서는 규정과 교범을 통해 사용방법 및 주의 사항을 교육하고 있다. 또한, 군의 임무 수행을 위한 시설 환경에 해당하는 군용 항공기, 군함, 군사시설은 민간의 것과 목적과 운영 방식이 상이하고, 국가 보안과 안전에 직접적인 영향을 미치

기 때문에 국방부 및 각 군 별도의 규정으로 관리하고 있다. 나아가 군 특수성을 반영하여 「항공 안전법」, 「선박 안전법」에서는 군용 항공기와 군함에 대하여 법 적용제외를 인정하고 있으며 「산업안전보건법 시행령」 일부 조항에서도 군사시설에 대하여 예외를 인정하고 있다.

지금까지 살펴본 바와 같이 군이 수행하는 업무의 내용과 성격이 일반 산업현장의 것과 다르게 특수하고, 국내법 및 일부 조항에서 군의 특수성이 반영되었지만, 현재의 중대재해처벌법에서는 이러한 군 특수성을 고려하지 않고 있다.

중대재해처벌법 관련 해외사례

우리나라의 중대재해처벌법은 중대산업재해¹⁾와 중대시민재해²⁾에 관한 사항으로 구성되어 있다. 중대재해 발생 시, 조사를 통해 중대재해에 이르게 된 원인이 안전보건관리체계 미구축 등 법에서 정하는 의무사항을 준수하지 않았음에서 비롯된 것으로 밝혀지게 되면 이에 대한 책임을 법인과 경영책임자에게 물어 처벌한다. 즉, 중대재해처벌법 시행 이후, 현장에서 업무 도중에 근로자가 사망한 중대재해가 발생하게 된다면, 일선 현장의 현장 감독자에게는 산업안전보건법과 형법(업무상 과실치사죄)을 적용하여 책임을 묻고, 더 나아가 경영책임자에게도 중대재해처벌법을 적용하여 책임을 물을 수 있게 되었다.

그렇다면 다른 국가의 산업안전보건 관련 법령에 군 특수성을 어떻게 반영하고 있는지 해외사례를 검토해 볼 필요가 있다. 구체적으로 선진 산업안전보건 체계를 구축하고 있는 대표적인 국가인 영국과 같은 영미법계인 미국 그리고 우리나라와 같이 대륙법체계를 구축하고 있는 독일을 중심으로 산업안전보건 관련 법령의 군 적용과 경영책임자 처벌과 관련된 내용을 살펴보도록 하겠다.

영국의 경우 산업 안전·보건 관련 법령으로 「산업안전보건법(Health and Safety at Work Act 1974)」과 「기업 과실치사 및 기업 살인법(Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act

1) 근로자, 노무 제공자, 수급인, 수급인의 근로자 및 노무 제공자가 ①사망자 1명 이상 발생, ②동일 사고로 2개월 이상 치료 부상자 10명 이상 발생, ③동일한 원인으로 3개월 이상 치료가 필요한 질병자 10명 이상 발생

2) 공중이용 시설 및 공공교통수단 이용자 또는 그 밖의 사람이 ①사망자 1명 이상 발생, ②동일사고로 2개월 이상 치료 부상자 10명 이상 발생, ③동일한 원인으로 3개월 이상 치료가 필요한 질병자 10명 이상 발생

2007)」을 가지고 있다. 두 법의 규제(감독) 기관은 각각 산업안전보건청(HSE)³⁾과 경찰로 다르다. 또한, 정부 부처에 대한 처벌을 살펴보면 「산업안전보건법」에서는 Crown Censure라는 청문회 절차를 통한 고시 형태의 행정적 처분으로 벌금을 대신한다. 한편, 「기업 과실치사 및 기업 살인법」에서는 실제 벌금을 부과하는 것으로 처벌을 하고 있지만, 2007년 법이 제정된 이후 현재까지 정부부처 및 군의 처벌사례는 없었고, 경영책임자를 처벌하는 조항은 두 법에서 모두 존재하지 않는다.

<표 1> 각국의 산업안전보건 관련 법령 비교

		영국		미국	독일
산업안전보건 관련 법령		기업 과실치사 및 기업 살인법	산업안전보건법	산업안전보건법	산업안전보건법 노동안전법, 근로시간법 사회법전 제7권 경영조직법
규제(감독)기관		경찰	HSE	OSHA	각 주의 근로감독청, 직종조합(BGs)
중대 재해 발생 시	법인 (정부 부처) 처벌	벌금 (정부부처 및 군 처벌사례 X)	Crown Censure: 청문회를 통한 고시 (정부부처 벌금 X)	The Notice: 위반사항을 고시 (연방기관 벌금 X)	질서위반법 및 행정질서법을 적용하여 과태료 처벌 가능
	개인 (담당자) 처벌	해당 없음	형사처벌: 400파운드 벌금 또는 2년 이하 구금	군 형법에 따른 과실치사죄 적용	재해 발생과 담당자 및 경영책임자 고의·과실 사이에 인과관계가 입증되는 경우 → 형법 적용
	경영 책임자 처벌	-	-	-	
군인 적용 여부		적용	적용	제외	적용
군사활동 적용 여부		제외	적용	제외	제외
군사시설 적용 여부		적용	적용	제외	적용

3) The Health and Safety Executive, HSE

미국은 연방법 수준의 「산업안전보건법(Occupational Safety and Health Act of 1970)」을 기본으로 하고 있다. 역시, 규제(감독) 기관은 OSHA⁴⁾를 별도로 두고 있으며, 중대재해 발생 시, 민간 기업에게 위반한 사항에 따른 벌금을 부과한다. 반면, 연방기관에는 위반사항을 고지할 뿐, 별도의 벌금을 부과하지 않고, 영국과 동일하게 미국 또한 중대재해에 대한 경영책임자 처벌과 관련한 사항은 존재하지 않는다.

독일의 경우, 「산업안전보건법(Arbeitsschutzgesetz: ArbSchG)」을 비롯하여 「노동안전법(Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit: ASiG)」, 「근로시간법(Arbeitszeitgesetz: ArbZG)」, 「사회법전 제7권(SGB VII)」, 「경영조직법(Betriebsverfassungsgesetz, BetrVG)」 등을 두고 근로자들의 안전을 위한 법적 근거를 마련하고 있다. 규제(감독) 기관은 각 주의 근로감독청과 직종조합(BGs)에서 맡고 있으며, 대륙법을 따르고 있는 독일 법체계상 「산업안전보건법」에서 법인에 대한 처벌규정을 별도로 두고 있지 않다. 하지만 중대재해 발생에 대해 법인 및 담당자, 경영책임자의 고의·과실 사이에 인과관계가 입증된 경우, 「질서위반법(Gesetz über Ordnungswidrigkeiten: OWiG)」의 행정질서벌(과태료)과 「형법」⁵⁾을 적용하여 처벌이 가능하다.⁶⁾

각국의 산업안전보건 관련 법령에서는 군 특수성을 어떻게 반영하고 있는지, 세부 조항별 비교를 한 결과는 <표 2>를 통해 확인할 수 있다. 우선, 영국의 「기업 과실치사 및 기업 살인법」에서는 국방부 및 각 군 조직에 대해 법 적용을 원칙으로 하지만, 군사활동에 대하여 직접적으로 적용 예외 조항을 둔다. 「산업안전보건법」에서는 군을 포함하여 정부부처(왕실기관)는 면책특권(Crown Immunity)을 갖기에 별도의 처벌은 이루어지지 않고, 이를 대신하여 Crown Censure라는 행정적 처분을 받는다.⁷⁾

4) Occupational Safety and Health Administration, OSHA

5) 제14조(타인을 위한 행위)을 통해 법인의 배후에 있는 자연인의 형사처벌 가능성을 명시

6) 김혜경 외. (2022). 『해의 중대재해 처벌에 관한 사례 분석』. 산업안전보건공단.

7) 1999년부터 2022년까지 발생한 Crown Censure 조치 42건 중 22건이 국방부 및 각 군 관련 기관에서 발생

<표 2> 각국의 산업안전보건 관련 법령의 군 특수성 반영 조항 비교

영국		미국	독일
기업 과실치사 및 기업 살인법	산업안전보건법	산업안전보건법	산업안전보건법
[군사활동] 제4조 제1항~제4항	[형사처벌] 제48조 제6항 정부부처 면책특권 (Crown Immunity)	[군인] 행정명령 ⁸⁾ [군사활동] 제16조 행정명령 [군사시설] 시행령 ⁹⁾	[군사활동] 제20조 제2항
• 법인의 형사처벌에 관한 내용을 다룸 • 규제 및 조사기관이 경찰이라는 점에서 산업안전보건법의 집행과 차이를 보임 • 군 조직에 대해서 법을 적용하지만, 군이 행하는 군사활동에 대해서 법 적용 제외 명시 • 법 제정 이후 현재까지 국방부 및 각 군의 처벌 사례가 존재하지 않음	• 군 조직 및 군인에 대해 산업안전보건법이 적용되나 법인에 대해 형사처벌을 면할 수 있는 면책특권이 존재함 (정부부처 공통적용) • 반대로 개인에 대해 산업안전보건법 위반으로 벌금 및 형사처벌 가능	• 기본적으로 미국에서는 ‘군인’을 근로자로 보지 않기 때문에 행정명령 적용 대상에서 제외 → 군 내부 ‘안전 및 직업적 건강에 대한 프로그램’ 적용 • 특수한 군사시설에 근무하는 군무원에 대해 산업안전보건법 적용 제외 • 군에서 일을 하는 계약업체 근로자에 대한 안전보건 의무는 별도의 계약서상 명시된 경우가 아니라면, 군이 아닌 소속업체가 부담함	• 국방분야 산업안전보건법 적용 예외 규정을 별도로 두고 있음 • 산업안전보건법 일부 또는 전부 적용 제외에 관한 사항은 국방부에서 정할 수 있도록 권한 부여 → ‘연방국방부 업무 범위 내에서 연방 공공 업무의 특정 업무수행에 대한 산업안전보건법의 수정 적용에 관한 명령 (BMVg-ArbSchGanw)’ 제정

미국의 경우, 대통령 행정명령 및 행정법규(시행령)를 통해 군사 고유의 장비와 시스템 등과 같은 군사시설과 작전 및 훈련 등 군사활동과 관련한 예외 조항 규정을 마련함으로써 군 특수성을 인정하고 있다. 특이한 점은, 군인을 법 적용 제외대상으로 명시하고 근로자로 보고 있지 않는다는 점이다.¹⁰⁾ 그러나 국방부는 예외 조항이 인정되는 부분 이외의 영역에서 근무하는 군인의 경우, 연방의 「산업안전보건법」에 준하는 국방부 고유의 안전보건 프로그램(Safety Occupational

8) Executive Order 12196

9) Code of Federal Regulations 29 1960.2

10) This order applies to all agencies of the Executive Branch except military personnel and uniquely military equipment, system, and operations

Health)을 통해 적극적으로 구성원들의 안전을 확보하고 있다. 또한, 특수한 군사시설에 근무하는 군무원에 대해 「산업안전보건법」 적용 예외를 인정하고 있으며, 군에서 일하는 계약업체의 근로자에 대한 안전보건 의무는 군이 아닌 소속업체가 부담한다는 점이 특징이다.

독일의 경우, 「산업안전보건법」에서 명시적으로 국방 분야 적용 제한 규정을 두며, 구체적인 적용 예외 상황을 국방부 장관이 정하는 명령(BMVg-ArbSchGanw)¹¹⁾을 통해 규정하고 있다. 산업안전보건법 적용 예외가 허용되는 경우는 첫째, 공공의 이익, 특히 독일의 대외적 안보 유지 및 회복을 위해 필요한 경우, 둘째, 산업안전보건법 준수 시, 작전의 목적 또는 군의 안전을 달성할 수 없는 경우 또는 임박한 위험이 있는 경우로 정하고 있다.

결론 및 제언

본고에서는 일반 산업현장과 군의 임무 수행 환경은 많은 부분에서 차이가 있음을 확인함으로써 군 특수성에 대하여 논의하였다. 또한, 영국, 미국, 독일의 사례를 통해 각국의 산업안전보건 관련 법령은 군 특수성을 반영하여 제한적으로 군 조직에 적용되고 있음을 확인하였다.

현재 우리나라는 산업안전보건법 제2장과 제3장에 대하여 ‘국방행정’ 업종을 적용예외로 두고 있지만, 산업안전보건법 의무조치를 기반으로 한 중대재해처벌법의 경우, 적용 예외에 대한 명시적 언급은 5인 미만 사업장이 전부이다. 법 시행 초기 군내 안전사고에 대한 노동청의 수사 요청 그리고 사회적으로 소방관, 경찰에 대한 중대재해처벌법 적용 여부 이슈 등은 현행법에서 명확히 규정되어 있지 않음에서 비롯된 것이라 볼 수 있다. 따라서, 법 개정 등 입법적 조치를 통해 실무자들의 혼선을 방지하고, 적극적인 임무 수행 장려가 가능할 것으로 기대한다.

구체적으로, 입법적 개선방안으로 두 가지를 제안한다. 첫째, 군사활동¹²⁾을 기준으로 예외 조항을 마련해야 한다. 중대재해처벌법에서는 「근로기준법」상의 근로자를 포함하여 노무를 제공하는 종사자의 생명과 신체 보호를 목적으로 한다. 특수직 공무원에 포함되는 ‘군인’ 역시 법의 보호

11) Verordnung über die modifizierte Anwendung von Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes für bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen Dienst des Bundes im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung(연방국방부 업무 범위 내에서 연방 공공 업무의 특정 업무수행에 대한 산업안전보건법의 수정 적용에 관한 명령(조례))

12) 군사활동에는 ①군사 작전 및 훈련, 이와 직접적으로 관련한 임무 수행활동, ②국가 이익 및 국민의 생명과 재산 보호를 위한 활동 등이 포함된다.

대상이다. 군이 특수한 점은 근로자로 분류되는 직업군인 이외에도 병역의무를 이행하는 장병이 존재한다는 것이다. 특히, 병역의무를 현역병의 형태로 하는 경우, 이를 근로자로 볼 것인지에 대한 이견이 존재한다. 관련 판례에서는 현역병의 복무는 임금을 목적으로 한 행위가 아니라는 점,¹³⁾ 현역병의 급여는 ‘생계를 위한 임금’이 아닌 ‘병역의무이행에 따른 보상적 성격’을 갖는다는 점¹⁴⁾을 이유로 현역병을 「근로기준법」상 근로자에 해당하지 않는다고 판결하였다. 하지만 해당 판결은 「고용보호법」의 대상으로서의 근로자에 대한 해석이라는 점에서 중대재해처벌법에 그대로 적용 가능한지 고민해 볼 필요가 있겠다. 만약, 판례에 따라 현역병을 근로자로 보지 않게 되면, 동일한 업무를 수행하더라도 병역의 의무를 행한다는 이유로 현역병의 생명과 신체에 대한 보호책임을 면하게 되기에 중대재해처벌법의 입법 취지를 무색하게 만들 것을 예상할 수 있다. 따라서, 법의 보호 또는 적용 대상에 대한 논의에서 벗어나 군의 특수성에 초점을 둘 필요가 있다. 즉, 직업군인이든 병역의 의무를 이행하는 현역병이든 신분에 관계 없이 군사활동에 대한 법 적용 예외 조항 마련을 통해 군의 적극적인 임무 수행을 장려할 필요가 있다.

둘째, 중대재해처벌법의 입법 취지를 고려하여 별도의 법에서 군인 및 군내 구성원들의 안전 보장을 위한 법 조항 신설을 제안한다. 법 적용 예외 조항 마련이 군인 및 군내 구성원들의 안전 보장을 제한하는 것을 방지하기 위한 개선책이 필요하다. 독일 사례와 유럽연합의 산업안전보건 기본지침¹⁵⁾을 참고하여, 군사활동에 대하여 법 적용 예외 조항이 신설될지라도 군은 군사활동을 수행하는 자들의 안전 및 건강을 최대한 보호할 수 있도록 주의를 기울여야 할 의무를 규정할 필요가 있겠다. 관련한 구체적인 내용은 「군인의 지위 및 복무에 관한 기본법」에서 별도로 정할 것을 제안한다.

중대재해처벌법 입법 추진 과정에서 다양한 이해관계자들의 입장들이 고려되었음에도 불구하고, 군 조직 및 군 특수성의 반영은 제한되었다고 볼 수 있다. 이에 본고에서는 법 개정의 필요성과 함께 군인 및 군내 구성원들의 안전 보장 및 중대재해처벌법의 입법 취지를 고려한 두 가지 입법적 개선방안을 제시하였다. 향후, 각 군 고유의 특수성을 면밀하게 살펴보고 이를 반영한 입법적 개선방안을 마련하는 후속 연구들이 시급히, 그리고 다방면으로 이루어지길 기대한다. //끝//

13) 서울행정법원 2010.9.16. 선고2010구합21716 [고용보험수급자격불인정처분취소] 판례

14) 헌법재판소 2012.12.27. 선고2010헌바406전원재판부 [고용보호법 제10조 제3호 위헌소원] 판례

15) 유럽연합 산업안전보건 기본지침(89/391/EEG, 1989년 6월 12일 제정)을 참고. 해당 지침에서는 군인에 대하여 산업안전보건 관련 법적 보호 체계가 전면적으로 적용되지 않을 수 있는 유보규정을 두고 있음. 이러한 예외에 대하여 국가는 해당 임무를 수행하는 자들의 안전 및 건강 보호가 최대한 가능할 수 있도록 주의를 기울여야 할 의무를 규정하고 있음.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| 제1983호(3월15일) | 곽지희, 초급간부 선발 시, AI 면접의 발전방향 |
| 제1984호(3월27일) | 지평기, 전투 수행의 동기: 부대 응집력에 대한 소고 |
| 제1985호(4월 5일) | 김미희, 중대재해처벌법과 군 특수성 |
| 제1986호(4월12일) | 양지원·남지우, 국방 우주력의 핵심 전략자산, 위성공격무기 |

한국연구재단 등재학술지

『국방정책연구』

투고를 환영합니다

『국방정책연구』는 한국국방연구원에서 연 4회 발행하는 계간지로서 2008년 한국연구재단의 국내 학술지 평가에서 2009년 1월 1일부로 등재학술지로 선정된 국방전문학술지입니다.

학계 및 관련 기관 연구자들의 안보·군사 등 국방정책 전반에 관한 원고를 모집하오니, 많은 투고 바랍니다.

원고 종류 안보, 군사, 인력, 군수, 정보화 등 국방정책과 관련된 논문

원고 분량 A4 용지 20~30매 내외(국방정책연구 원고집필요령 참조)

접수 방법 국방정책연구 논문투고시스템 <http://jdpskida.com>

문 의 국방정책연구 담당 02-961-1291 / jdps@kida.re.kr

- 다른 곳에 발표되었거나 발표될 예정인 글이어서는 아니 되며, 순수한 창작 논문이 아닌 경우에는(연구 프로젝트의 요약이나 재정리 등) 그 내용을 밝혀야 합니다.
- 기고된 글은 본지의 편집 방향과 기준에 따라 실리지 않을 수도 있으며, 본지는 기고된 원고의 반환에 대해서 책임지지 않습니다.
- 다음의 원고 집필 요령을 반드시 지켜주시기 바라며, 이를 준수하지 않은 원고는 게재하지 않습니다.